

1) 부실채권 인수 시 관련 공탁금 등 회수 부적정

- 부실채권을 인수할 때에는 채권 양도 금융회사에서 채무자에게 확정일자가 부여된 증서로써 통지하도록 하여, 공사가 인수채권에 대한 채권양도의 대항요건을 구비하도록 하여야 하고,
 - 금융회사가 부실채권에 대한 보전조치를 위하여 법원에 공탁한 가압류 공탁금을 부실채권과 같이 인수하는 경우에는,
 - 위 공탁금에 대한 공사의 제3자 대항요건의 구비 및 신속한 회수를 위하여 채무자에 대한 채권양도통지와 동시에 공탁 법원에도 공탁금 지급청구권에 대한 양도통지를 실시하도록 할 필요가 있음¹⁾
- 그런데, 2010년도 공사가 □□□저축은행에서 인수한 ◆◆◆◆◆부 소관 ○○○(□□□□□ △△△△△△△△) 등 2건의 부실채권의 경우,
 - □□□저축은행에서 채무자 소유 재산에 대한 가압류 권리와 위 은행에서 법원에 공탁한 2건의 공탁금 37,200천 원을 공사 에서 부실채권과 같이 인수하였으나,
 - 공사가 □□□저축은행과 2010. 12. 21. 체결한 「채권 양도 · 양수 계약서」 제9조(채권양도의 대항요건 구비)에 채무자에 대한 채권양도통지 의무만 명시하여 계약함으로써,

1) 「공탁금 지급청구권의 양도통지가 있는 경우 주요업무 처리 지침」 [행정예규 제779호, 시행 2008.11.17.]에 따르면 공탁금 지급청구권 양도통지서 도달과 동시에 효력이 발생하며, 양도통지서에 양도인의 인감증명서가 첨부되어 있지 않으면 양수인이 공탁금을 지급 청구할 때에는 양도인의 인감증명서를 첨부하거나 양도증서를 공증 받아 제출하여야 함

- □□□저축은행에서는 부실채권과 공탁금을 공사에 같이 양도하면서도 채무자에게만 채권양도통지를 하고, 공탁 법원에는 공탁금 지급청구권 양도통지를 하지 않은 것으로 확인됨²⁾

□ 그 결과, ◆◆◆◆◆부에서는 [표 1]과 같이 “양도인” □□□저축은행에 법원 앞 공탁금의 양도통지를 하여 줄 것을 요구하는 등의 과정에서 공탁금 회수 지연 및 행정력이 낭비됨

[표 1] 공탁금 회수 지연 및 행정력 낭비 사례

구 분	상대방	주요 내용
-----	-----	-------

“기재 생략”

2) 「공탁금 회수청구권의 양도통지가 공탁공무원에게 직접 송달된 경우의 유효 여부」 [공탁선례 제2-330호, 시행 1964.9.8.]에 따르면 공탁금 회수청구채권의 양도통지가 법무부장관에게는 송달되지 않고 소관처인 공탁공무원에게 직접 송달된 경우에도 유효한 송달의 효력(대항 요건의 구비)이 발생한 것으로 보고 있으며, 실무적으로는 양도통지의 상대방 표시방법으로 “대한민국 위 법률상 대표자 법무부장관(소관:00법원 공탁관)이라고 쓰는 것이 관행임(출처: 법제처 홈페이지)

< 조치할 사항 >

- ◇ ○○○○○부장은 부실채권을 인수하면서 법원 공탁금도 같이 인수하는 경우에는,
 - 채무자에 대한 채권양도통지와 함께 법원에 공탁금 지급청구권 양도통지를 같이 하도록 하는 내용으로 「채권 양도·양수 계약서」를 작성하는 방안을 강구하시기 바람(통보).